龙岗吉华东莞市鹏祥电工机械有限公司“5·28”一般高处坠落重伤事故调查报告

2023年5月28日15时30分许，位于龙岗区吉华街道吉华路288号的金龙羽工业园区塑料车间内发生一起一般高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失162万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》的有关规定，区政府委托吉华街道组织调查，由街道安委办牵头，会同应急管理办、城市建设办、综合治理办公室、党建工作办、水径派出所组成事故调查组，组长由街道党工委副书记、办事处主任林华兴担任，副组长由街道党工委委员、武装部部长池卫华担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议。经调查认定：该起事故是一起企业安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，作业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽公司”），成立于1996年4月12日,法定代表人:郑有水,注册资本:43290万元，统一社会信用代码：91440300192425168B，企业类型：其他股份有限公司（上市），注册地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园。经营范围：生产电线电缆、PVC管材；普通货运；电线电缆的检测和技术咨询。

2.东莞市鹏祥电工机械有限公司（以下简称“鹏祥公司”），成立于2016年7月18日，法定代表人：张兵，注册资本：100万元，统一社会信用代码：91441900MA4URUWP9J，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：广东省东莞市虎门镇厚虎路门段36号2栋102室。经营范围：产销：通用机械及其配件、五金制品、电子产品。

3.深圳市金和成物业服务有限公司（以下简称“金和成公司”），成立于2016年12月13日，法定代表人：吴永奕，注册资本：500万元，统一社会信用代码：91440300MA5DQHXX6U，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道（南）118号和成世纪名园3栋A座21楼。经营范围：物业管理服务、物业管理咨询服务,停车场管理服务。

4.张兵，男，49岁，汉族，湖北省石首市人，系鹏祥公司法定代表人，本作业项目负责人。

5.曹五仔，男，52岁，汉族，系鹏祥公司临时雇佣人员，为本事故伤者。

6.钱志武，男，43岁，汉族，湖南省湘乡市人，系鹏祥公司临时雇佣人员，为事发动火作业现场监护人。

（二）事发项目情况

1.金龙羽工业园区属金龙羽公司所有，原用于生产电线电缆，后因生产线迁至惠州，该工业园2021年初停产，事发时处于停产停工状态。

2.2023年4月12日，金龙羽公司与金和成公司签订了《工业园整体物业委托管理协议》，委托金和成公司对金龙羽工业园进行统一管理，由金和成公司全权负责园区管理事宜，期限自2023年4月12日起至2025年4月11日止。

3.2023年5月2日，金龙羽公司与鹏祥公司签订《闲置设备处理合同》，向鹏祥公司出售一批停产闲置设备，闲置设备位于金龙羽工业园内，合同约定：自2023年5月3日起至2023年7月2日止，由鹏祥公司负责设备拆卸并全部运走完毕。

4.2023年5月2日，金龙羽公司、金和成公司分别与鹏祥公司签订了《相关方安全生产管理协议书》和《相关方安全生产管理协议书补充协议》，协议约定：鉴于金龙羽公司已委托金和成公司对金龙羽工业园进行统一管理，闲置设备处理项目由金和成公司对鹏祥公司进行入园及操作管理，金龙羽公司不对鹏祥公司进行管理。

5.2023年5月2日，鹏祥公司向金和成公司办理了进场作业手续。5月12日，鹏祥公司向金和成公司办理了动火作业申请，

作业内容为造粒车间操作平台拆除，动火作业时间从5月12日至6月20日。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

5月28日8时许，曹五仔、钱志武按负责人张兵的电话安排到塑料车间拆除平台。曹五仔站在平台上用气焊枪切割，钱志武协助清理电线、搬东西、递工具等。

15时15分许，钱志武离开塑料车间去为叉车加油，当时曹五仔在2.62米高的平台上作业。15时35分许，钱志武回到塑料车间时，看到曹五仔平躺在地面上，右手拿着气焊枪，焊枪上小火未熄灭，身旁是一块刚被切割掉下来的平台，左额和左小腿处有少量流血。

（二）应急处置情况

事故发生后，钱志武第一时间关闭了气焊枪使用的氧气、乙炔气，并电话报告给在东莞办事的张兵，张兵要求黄晴立即到现场查看。15时50分许黄晴赶到现场，当时曹五仔尚有意识但无法坐立，黄晴见状立即拨打120急救电话。16时10分许120急救车到场后，在丁权的陪同下，将曹五仔送往深圳市第三人民医院。22时30分许张兵赶到医院，曹五仔已进入重症监护室抢救。

事故发生后，金龙羽工业园区安全管理人员冯善国向吉华街道应急办报告事故发生情况。接到事故报告后，龙岗区应急管理局、吉华街道办等单位立即派员前往事故现场进行现场勘察，并

在现场拉起警戒线保护现场。

经评估，事故发生后，现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，应急响应迅速，响应程序正确，符合应急处置措施程序及要求。

（三）善后处置工作开展情况

2023年5月28日，曹五仔入深圳市第三人民医院，诊断为颅脑损伤，手术治疗后，6月29日家属提出转院继续治疗，医院同意并予办理出院。

救治过程中鹏祥公司积极配合，共支付医疗费用32万元。6月17日鹏祥公司与曹五仔家属达成赔偿和解协议，赔偿人民币130万元，曹五仔家属出具了《家属谅解书》，该事故善后工作已得到妥善处理。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人重伤。根据医院开具的病历和诊断记录，曹五仔颅脑损伤，左侧硬膜下血肿、双额叶、右顶颞叶脑挫伤、蛛网膜下腔出血、中线结构稍向右移位、右侧顶颞枕骨骨折，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），失能伤害损失工作日超过105日，属于重伤。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-1986），此起事故造成的直接经济损失为162万元（包括医疗费用32万元，赔偿金130万元）。

四、调查情况

（一）事故现场情况

1.塑料车间：该车间原用于生产塑料颗粒（又称为造粒车间），是一座单层砖混结构、钢支架顶棚建筑，南北长60米，东西宽30米，门窗、墙体、顶棚面完好，未安装有视频监控。事发前水电已关停，原来车间装配的机电设备已拆除堆放在地面上，无堆放其他原材料。见图1。



图1：事故发生地塑料车间全貌

2.涉事操作平台：平台位于车间西北角，两侧靠墙，用工字钢支撑柱支撑。平台南侧有部分平台面已被气焊割除，剩余平台东西两侧沿边有护栏，平台整体结构牢固。平台南侧边缘靠中间位置垂下一根带着焊枪的气管，下方地面上有一块被切割下来的平台面，呈东南-西北方向平置。现场测量，平台高度2.62米；

地面上的平台面长 2.63 米，宽 1.85 米。见图 2。



图 2：事故发生点操作平台照片

3.伤者事发时状态：据第一目击者钱志武现场指认和询问笔录，事发前曹五仔站在平台南侧进行气割作业；事发当时钱志武不在现场；当钱志武重新回到现场时，看到曹五仔平躺在掉落平台面东侧的地面上，头朝南，面朝上，右手拿着气焊枪，左手捂住左额，焊枪上仍着有小火。见图 3。



图 3：事故现场坠落伤者模拟示意图

（二）安全防护情况

1.鹏祥公司未为作业人员配备劳动防护用品；

2.事发时曹五仔未佩戴安全帽、安全带。

（三）特种作业证情况

曹五仔未持有高处作业证,其出示给鹏祥公司的焊工证也无法在“应急管理部特种作业操作证查询”和“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”网上查询，经查证，该证书非国家职业资格证。

（四）天气情况

2023 年 5 月 28 日为星期日，龙岗天气：晴，东南风，风力 1-2 级，风速：9km/h，全天气温 26℃～33℃，气压值：997，降雨量：0.0mm，相对湿度：77%。

（五）相关单位安全管理情况

1.制度管理：鹏祥公司未建立健全本单位的安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，未开展安全教育培训。

2.施工作业管理：根据鹏祥公司施工前未向作业人员开展技术交底和安全教育培训；未配备劳动防护用品。

3.现场管理：鹏祥公司未安排现场管理人员，未设置安全防护设施，未有效监督作业人员按要求佩戴劳动防护用品。

4.特种作业管理：鹏祥公司未认真核实作业人员资质证书，未严格要求特种作业人员和动火作业监护人持证上岗。

5.园区管理：金和成公司开展每日安全巡查和督促，对外来

施工单位进场作业、动火作业进行了审批。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

曹五仔安全意识淡薄，未按作业要求佩戴安全防护用品（安全带、安全帽）。

（二）间接原因

1.鹏祥公司对管理人员和作业人员教育培训不到位，作业前未开展培训和安全技术交底。

2.鹏祥公司劳动组织不合理，安排无特种作业证书人员进行高处动火危险作业，动火作业监护人脱岗。

3.鹏祥公司对现场作业缺乏检查和指导。

4.鹏祥公司未实施事故防范措施，未建立隐患排查治理机制。

（三）事故性质

该起事故是一起企业安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，作业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

六、相关单位履职情况

2023年以来，吉华街道应急办贯彻执行中央和省、市、区有关安全生产的工作部署，制定相关工作方案并组织实施，认真对辖区范围内生产经营单位执行有关安全生产法律法规、国家或行业标准、落实安全生产责任制度的情况进行检查，并监督指导企业的安全生产工作，日常巡查中结合行政执法，有效推动辖区

企业落实安全生产主体责任。自2021年至2023年期间，金龙羽集团股份有限公司深圳厂区一直处于停产停工的状态。在此期间，吉华街道应急办每年多次对金龙羽工业园区进行安全检查。2023年4月27日和5月6日，吉华街道应急办通过吉华街道工业区安监工作群，提醒辖区工业园区管理处落实零星作业报备等相关事项。事故发生后，吉华街道应急办认真配合开展事故调查和现场勘查工作，积极协调和处理善后工作。

经调查，针对此起事故，未发现吉华街道应急办履职相关问题。

七、责任认定及处理建议

（一）不予追究责任人员：

曹五仔，男，事发项目作业人员。无特种作业证违规进行危险作业，未按要求佩戴使用劳动防护用品（安全带、安全帽），导致发生高处坠落事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条之规定，对本次事故负有直接责任。鉴于曹五仔在事故中脑部重伤，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议：

1.东莞市鹏祥电工机械有限公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未对从业人员进行安全生产教育和培训；进行危险作业未安排专门人员进行现场安全管理；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十三条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任。鉴于本起事故是一起1人受伤的事故，根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议不予罚款处罚。

2.张兵，男，鹏祥公司法定代表人，本作业项目负责人。未认真履行安全生产第一责任人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；作业现场安全管理不到位，未对作业人员开展安全教育培训和施工方案交底，未监督作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第(五)项的规定，建议龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其予以行政处罚。

3.钱志武，男，事发项目动火作业现场监护人，未严格落实岗位安全责任，在作业过程中脱岗，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建

议交生产经营单位依据单位内部制度处理。

八、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露出临时作业和危险作业领域存在的不足，有关单位要严格按照相关安全法律法规的要求，强化作业现场安全管理，为预防同类事故再次发生，提出以下整改和防范措施。

（一）东莞市鹏祥电工机械有限公司

应认真汲取本起事故的深刻教训，严格落实企业安全生产主体责任，一要建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程；二要加强施工作业全过程管理和监督检查，加强安全隐患排查力度，及时制止违规违章行为；三要强化安全教育培训工作，重点对存在危险性（高处作业、电气作业、动火作业、有限空间作业）作业工序开展专项培训，提高现场应急处置能力；四要严格特种作业人员资格审核，无证人员禁止上岗；五要加强作业现场安全管理和交底工作，提高作业人员安全技能。

（二）吉华街道应急办

街道应急办应加强对辖区工矿企业安全宣传教育，通过微信、公众号、海报、横幅等加大对辖区工矿企业零星作业备案等管理规定的宣传频率，提高企业零星作业备案意识；发挥群众监督力量，鼓励社会对无备案零星作业项目进行举报；同时提高对属地工业园区的巡查监管频率，进一步加强监管。

东莞市鹏祥电工机械有限公司“5·28”

高处坠落重伤事故调查组